(بعد ظهورها) أي الثمرة في الشجر المساقى عليه (فالثمرة بينهما على ما شرطا وعلى العامل تمام العمل) كما يلزم المضارب بيع العروض اذا فسخت المضاربة بعد ظهور الربح (مما فيه نمو) أي زيادة (أو صلاح للثمرة) من سقي واصلاح طريق وتشميس واصلاح محل وتلقيح وقطع حشيش مضر (والجذاذ) أي قطع الثمر من الشجر (عليهما) أي على رب المال والعامل (بقدر حصتيهما) نصا ويصح شرطه على عامل (ويتبعان) أي يتبع كل منهما (العرف في الكلف السلطانية) التي للسلطان عادة بأخذها (ما لم يكن شرط فيتبع) الشرط فما عرف أخذه من رب المال كان عليه وما عرف أخذه من العامل كان عليه ذكره الشيخ تقي الدين قال وما طلب من قرية من وظائف سلطانية ونحوها فعلى قدر الاموال وان وضعت على الزرع فعلى ربه او على العقار فعلى ربه ما لم يشترطه على مستأجر وان وضع مطلقا فالعادة ذكره في الفروع

(باب الاجارة)

مشتقة من الاجر وهو العوض ومنه سمي الثواب أجرا وهي عقد على منفعة مباحة معلومة مدة معلومة من عين معينة أو موصوفة في الذمة أو عمل معلوم بعوض معلوم والانتفاع تابع وهي والمساقاة والمزارعة والعرايا والشفعة والكتابة والسلم ونحوها من الرخص المستقر حكمها على خلاف القياس وأركانها ثلاثة العاقدان والعوضان والصيغة (وشروطها) اى شروط صحتها (ثلاثة) الاول (معرفة المنفعة) لانها هي المعقود عليها فاشترط العلم بها كالبيع (و) الثاني (معرفة الاجرة) لانه عوض في عقد معاوضة فوجب أن يكون معلوما كالثمن (و) الثالث (كون النفع مباحا) فلا تصح الاجارة على الزنا والزمر والغناء والنياحة (يستوفى دون الاجزاء) فلا تصح اجارة ما لا ينتفع به مع بقاء عينه كالمطعوم والمشروب ونحوه (فتصح اجارة كل ما أمكن الانتفاع به مع بقاء عينه) كالدور والحوانيت (اذا قدرت منفعته) اى المؤجر (بالعمل كركوب الدابة لمحل معين أو قدرت) المنفعة (بالامد وان طال) الامد (حيث كان يغلب على الظن بقاء العين) الى انقضاء مدة الاجارة

*(فصل والاجارة) حيث أطلقت (ضربان الاول) ان تقع (على) منفعة (عين) ولها صورتان احداهما أن تكون الى أمد معلوم والاخرى أن تكون لعمل معلوم وستأتيان ثم العين تارة تكون معينة كاستأجرت منك هذا العبد ليخدمني سنة بكذا أو ليخيط لي هذا الثوب بكذا وتارة تكون موصوفة في الذمة كاستأجرت منك بعيرا صفته كذا وكذا لاركبه سنة بكذا وكذا أو الى بلد كذا بكذا ولكل من القسمين شروط وبدأ بالموصوفة فقال (فان كانت موصوفة) أي غير مشخصة (اشترط فيها استقصاء صفات السلم) لان الاغراض تختلف باختلاف الصفات فلو لم توصف بصفات السلم أدى ذلك الى التنازع فاذا استقصيت صفات السلم كان ذلك أقطع للنزاع وأبعد من الغرر (وكيفية السير من هملاج) بكسر الهاء والمهملة مشية معروفة (وغيره) أي وغير هملاج (لا) يشترط ذكر (الذكورة والانوثة والنوع) فلا يشترط ان كان فرسا ان يقول عربيا أو برذونا ولا ان يقول حجرا او حصانا وان كان جملا لم يشترط ان يقول بختيا أو من العراب لان التفاوت بين ذلك يسير ويشترط مع ذلك ذكر توابع الراكب العرفية كزاد وأثاث ونحوه وان اكتراها كل يوم أو شهر بدرهم صح (وان كانت) العين المؤجرة (معينة اشترط) لصحة اجارتها